

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5515/2540

บริษัท ไทย บาร์จ คอนเทนเนอร์
เซอร์วิส จำกัด

นาย ประเสริฐ หิรัญ เกิด

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 52

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 47(4)

คำสั่งของผู้ร้องซึ่งเป็นนายจ้างที่ให้ผู้คัดค้าน ซึ่งเป็นกรรมการลูกจ้างไป
ทำความสะอาดแคร่หรือทางรถเทรลเลอร์ครั้งละ 1 วัน เป็นคำสั่งที่ผู้ร้องใช้ปฏิบัติ
ตามประเพณี ของทางแผนกขนส่งของผู้ร้องในกรณีที่พนักงานขับรถของผู้ร้องไป
เกิดอุบัติเหตุในขณะที่ปฏิบัติงานในหน้าที่ตลอดมาและพนักงานอื่นของผู้ร้องที่เป็น
พนักงานขับรถก็ยอมรับปฏิบัติตามเช่นนี้ กรณีถือได้ว่าเป็นระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการ
การทำงานอย่างหนึ่งของผู้ร้องแม้จะมีได้ระบุเป็นลายลักษณ์อักษรที่ใช้บังคับได้ทั้ง
ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของผู้ร้องไม่ปรากฏว่าการทำความสะอาดแคร่
เป็นการลงโทษทางวินัยของผู้ร้อง การที่ผู้ร้องมอบหมายให้พนักงานขับรถรวมทั้งผู้
คัดค้านที่ขับรถไปเกิดอุบัติเหตุ ล้างแคร่หรือทางรถเทรลเลอร์จึงมิใช่เป็นการลงโทษ
แต่เป็นการมอบหมายงานเป็นกรณีพิเศษผู้ร้องจึงมีอำนาจที่จะออกคำสั่งมอบหมาย
งานดังกล่าวได้ซึ่งพนักงานขับรถทุกคนและผู้คัดค้านมีหน้าที่ปฏิบัติตามเมื่อผู้คัดค้าน
ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ร้องที่ออกโดยชอบผู้ร้องจึงมีสิทธิลงโทษผู้คัดค้านได้

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้คัดค้านเป็นลูกจ้างของผู้ร้องและเป็นกรรมการลูกจ้างตำแหน่งพนักงานขับรถเทอร์ลเลอร์ แผนกขนส่งเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2539 ผู้คัดค้านขับรถเทอร์ลเลอร์โดยประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้เบียดชนกับตู้คอนเทนเนอร์ทำให้รถได้รับความเสียหาย หลังเกิดเหตุผู้ร้องได้มีคำสั่งให้ผู้คัดค้านทำความสะอาดแคร่หรือทางรถเทอร์ลเลอร์ ในวันที่ 20 ธันวาคม 2539 และวันที่ 8 มกราคม 2540 แต่ผู้คัดค้านไม่ยอมปฏิบัติตาม การกระทำของผู้คัดค้านที่ขับรถโดยประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้ผู้ร้องได้รับความเสียหาย และขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชาเป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับการทำงาน หรือคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของผู้ร้อง ขอศาลอนุญาตให้ผู้ร้องลงโทษผู้คัดค้านโดยการตักเตือนเป็นหนังสือ

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านว่า ผู้คัดค้านมิได้ขับรถโดยประมาทเลินเล่อ แต่เหตุที่เกิดขึ้นเป็นอุบัติเหตุและเกิดความเสียหายเล็กน้อยซึ่งผู้ร้องมิได้รับความเสียหายสำหรับคำสั่งให้งดขับรถไม่มีกำหนดและคำสั่งให้ผู้คัดค้านล้างแคร่หรือทางรถเทอร์ลเลอร์นั้นถือเป็นการลงโทษผู้คัดค้านโดยฝ่าฝืนมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ผู้คัดค้านจึงไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามขอให้ยกคำร้อง

ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า การที่ผู้ร้องให้ผู้คัดค้านไปล้างแคร่หรือทางรถเทอร์ลเลอร์ไม่ถือเป็นการลงโทษผู้คัดค้านเมื่อผู้คัดค้านเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ร้องจึงมีเหตุให้ผู้ร้องลงโทษผู้คัดค้านด้วยการเตือนเป็นหนังสือได้มีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องลงโทษผู้คัดค้านซึ่งเป็นกรรมการลูกจ้างด้วยการเตือนเป็นหนังสือในเรื่องที่ขับรถประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้ผู้ร้องได้รับความเสียหาย และเรื่องการขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชาอันเป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานหรือคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของผู้ร้อง โดยให้คำเตือนมีผลเป็นระยะเวลา 6 เดือน

ผู้คัดค้านอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า ข้อที่ผู้คัดค้านอุทธรณ์ว่าการที่ผู้ร้องออกคำสั่งให้ผู้คัดค้านไปล้างแครงหรือหางรถเทรลเลอร์เป็นคำสั่งลงโทษผู้คัดค้านซึ่งเป็นกรรมการลูกจ้าง เมื่อผู้ร้องมิได้ขออนุญาตต่อศาลแรงงานก่อน จึงเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 มาตรา 52 ไม่อาจออกคำสั่งได้นั้นเห็นว่า คำสั่งของผู้ร้องตามเอกสารหมายเลข ร.3 และ ร.6 ที่ให้ผู้คัดค้านไปทำความสะอาดแครงหรือหางรถเทรลเลอร์ครั้งละ 1 วันดังกล่าว เป็นคำสั่งที่ผู้ร้องใช้ปฏิบัติตามประเพณีของทางแผนกขนส่งของผู้ร้องในกรณีที่พนักงานขับรถของผู้ร้องไปเกิดอุบัติเหตุในขณะที่ปฏิบัติงานในหน้าที่ตลอดมาและพนักงานอื่นของผู้ร้องที่เป็นพนักงานขับรถก็ยอมรับปฏิบัติตามเช่นนี้ กรณีถือได้ว่าเป็นระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานอย่างหนึ่งของผู้ร้องแม้จะมีได้ระบุเป็นลายลักษณ์อักษรก็ใช้บังคับได้ เช่น ตามตัวอย่างของพนักงานขับรถผู้อื่นที่ขับรถเทรลเลอร์แล้วไปเกิดอุบัติเหตุตามเอกสารหมายเลข ร.4 และ ร.5 และในเอกสารหมายเลข ร.3 และ ร.6 ดังกล่าว ระบุว่า เป็นการมอบหมายงานให้ไปทำความสะอาดมิใช่เป็นการลงโทษทางวินัยแต่อย่างใด ทั้งตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของผู้ร้องตามเอกสารหมายเลข ร.7 ข้อ 11 และข้อ 13.2 ไม่ปรากฏว่าการทำความสะอาดเป็นการลงโทษทางวินัยของผู้ร้องเช่นนี้ การที่ผู้ร้องมอบหมายให้พนักงานขับรถรวมทั้งผู้คัดค้านที่ขับรถไปเกิดอุบัติเหตุ ล้างแครงหรือหางรถเทรลเลอร์จึงมิใช่เป็นการลงโทษ แต่เป็นการมอบหมายงานเป็นกรณีพิเศษ ผู้ร้องจึงมีอำนาจที่จะออกคำสั่งมอบหมายงานดังกล่าวได้ พนักงานขับรถทุกคนและผู้คัดค้านจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม เมื่อผู้คัดค้านไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ร้องที่ออกโดยชอบดังได้วินิจฉัยมาแล้วผู้ร้องจึงมีสิทธิลงโทษผู้คัดค้านได้

พิพากษายืน

(กมล เพียรพิทักษ์-อัมพร ทองประยูร-ธวัชชัย พิทักษ์ผล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ